佛山市三水永发废品回收有限公司“3·29”物体打击事故调查报告

2020年3月29日，佛山市三水永发废品回收有限公司员工谢国强被叉车铲斗滑落砸中导致发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

为全面调查事故发生的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区安监局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复[2012]19号）规定，由区应急管理局组织乐平镇政府、区纪委监委、市公安局三水分局、区经济和科技促进局、区市场监督管理局、区人力资源和社会保障局、区总工会等单位人员，组成佛山市三水永发废品回收有限公司“3·29”物体打击事故调查组对事故进行调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下:

一、事故相关概况

（一）事故发生单位概况

佛山市三水永发废品回收有限公司（下称永发公司），成立于2004年7月26日，营业期限至2034年7月23日，位于佛山市三水区乐平镇******，统一社会信用代码：

914406******，法定代表人：许永杰，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本人民币伍拾万元，经营范围：收购、销售生产性及非生产性废旧金属，其他废旧物资，地磅称重服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），共有人员10名。

（二）涉事叉车概况

涉事叉车位于永发公司垃圾场内，设备名称为内燃平衡重式叉车，产品型号为CPC，配置号为35-Q9K，制造单位为衡阳合力工业车辆有限公司，制造许可证编号为TS2510******，产品编号为020358H5553，制造日期为2018年5月25日，设备代码为511010318******，机械环保代码为*L78110354******，门架型号为M-450，额定起重量为3500kg，自重4985kg，最大起升高度为4500mm，整机出厂检验报告结论为合格。该叉车在原有货叉的基础上加装了铲斗、夹牙、液压油缸（用于倾翻铲斗及开合夹牙，共2套、每套2个）。

（三）相关人员及工作概况

1.永发公司法定代表人、总经理：许永杰，男，汉族，出生于1984年8月23日，身份证号码440683******，住址在广东省佛山市三水区乐平镇******，日常负责现场管理、工人管理、验收货物等工作。

2.废品回收人员：胡兴江（非永发公司员工，在该事故中最先发现死者），男，汉族，出生于1970年7月7日，身份证号码412932******，住址在河南省桐柏县******，日常以回收

废品为生。

3.永发公司员工：李翠碧（永发公司后勤人员、许永杰妻子）日常负责财务、对回收的废品地磅称重、煮饭等工作；谢国强（在该事故中死亡，持有有效期内的叉车操作证）、何松秀、何牛开、何先槐、谢学坤、陶小平等6人是杂工，日常负责分拣、剪切废铁工作；庞贤育（事发前将涉事叉车停放在事发地点）日常负责操作叉车、挖机等机械设备，持有有效期内的叉车操作证；庞东来日常负责操作挖机。

事故发生地点：永发公司垃圾场。

二、事故发生经过和善后处理情况

（一）事故发生经过

2020年3月28日，庞贤育操作完涉事叉车后就将其停在了永发公司垃圾场事发地点处，叉车停稳后没有将其铲斗降下来。

2020年3月29日下午2时上班后，谢国强在事发地点附近独自分拣废铁，其他人也在公司各司其职。期间，谢国强发现涉事叉车出现液压油渗漏情况，就上前进行检查。谢国强走到铲斗下方检查时，铲斗突然向下滑落，击打到谢国强并将其压在铲斗下方，垃圾场中的其他人员并未及时察觉到谢国强发生了事故。

直到下午3时20分，骑着三轮摩托车的胡兴江进入到永发公司卖废铁，他在垃圾场把三轮摩托车停好后，突然发现谢

国强被压在铲斗下方，便立马跑到垃圾场中间位置通知许永杰。

（二）事故救援情况

许永杰获悉事故情况后，立即赶到事故现场，在旁的庞贤育、陶小平等人见状也跟了过去。工作人员到达事故现场后发现谢国强已陷入昏迷，涉事叉车铲斗无法操作起升，随后许永杰迅速操作挖机将涉事叉车提升，并由庞贤育、陶小平合力将谢国强抬出来，经检查谢国强还有一些脉搏。

接着许永杰拨打120请求救援，120通知了110,110再通知乐平安监分局。同时庞贤育对谢国强进行胸外压抢救，谢国强恢复了呼吸。约20分钟后，120救护车到场立即把谢国强送至区人民医院进一步抢救，至当天晚上约11时，谢国强抢救无效死亡。

（三）采取的措施

接到事故报告后，区有关部门、乐平镇政府高度重视，应急管理、公安、乐平镇政府工作人员赶赴现场，及时了解相关情况，并成立事故调查组，协调各单位、各部门迅速开展事故调查和善后处理等工作。

同时，乐平安监分局对永发公司下达了现场处理措施决定书，要求立即停止生产经营活动，围蔽现场，配合事故调查，待复查合格后方可恢复生产经营活动。

（四）善后处理情况

经协调，死者家属在3月31日与永发公司达成了谅解并

签订赔偿协议，同日对死者遗体进行了火化，死者家属已离开三水返回老家。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）佛山市三水永发废品回收有限公司“3·29”物体打击事故造成1人死亡，死亡人员情况如下:

谢国强，男，汉族，出生于1982年5月23日，公民身份证号码441827******，住址广东省清远市清新区******。

（二）本次事故造成直接经济损失共人民币1,245,217.2元，包括人身伤亡后医疗费用、赔付费用、善后处理费用等，无财产设备损失。

四、事故发生的原因及性质

（一）事故现场勘察情况




（左图显示涉事叉车整体照，右图显示其正面照）




（左图显示涉事叉车侧面照，右图显示刚性接头从螺纹孔脱开）

事故现场位于永发公司垃圾场，涉事叉车左侧为废铁堆，右侧为垃圾堆，涉事叉车在原有货叉的基础上加装了铲斗、夹牙、液压油缸（用于倾翻铲斗及开合夹牙，共 2 套、每套 2 个），且右侧顶升缸下端与液压油管是通过刚性接头采用螺纹连接，事发后该接头已从缸体螺纹孔脱开。同时因为事发后涉事叉车铲斗无法操作起升，在场人员出于应急救援需要操作挖机将涉事叉车提升、移开，造成现场出现变动。

（二）调查情况

经查阅档案资料和对永发公司法定代表人兼总经理许永杰、后勤人员兼许永杰妻子李翠碧、员工庞贤育、陶小平、何松秀、首位发现事故现场者胡兴江、死者妹妹谢美娟的询问调查，情况如下：

1. 安全管理情况

（1）谢国强约于 2012 年入职永发公司，一直任杂工，日常负责分拣、剪切废铁的工作，其持有有效期内的叉车操作证，偶尔会操作叉车。事发当天下午，谢国强在事发地点附近独自

分拣废铁；（2）有成立安全生产机构，由许永杰任总指挥兼总负责人、李翠碧任副指挥，庞东来、庞贤育、何松秀、何牛开任成员；（3）李翠碧在2019年3月考取了主要负责人、安管人员的《佛山市安全生产知识与管理能力考核合格证》，并且都在有效期内；（4）近三年的安全档案显示，2019年2月18日、2020年2月21日永发公司有根据节后复工“三个一”要求对员工开展了安全教育培训，并建立了签到表等档案；（5）许永杰反映，日常工作中有要求员工在每次操作完叉车后以及下班后要把铲斗放下来；（6）日常有对涉事叉车等机械设备开展检查、保养，具体流程是由员工进行检查，发现故障等问题后报告给许永杰，再由许永杰通知第三方佛山市三水大戬叉车机械有限公司前来进行维修、保养。根据相关台账显示，2019年7月、10月，2020年1月、3月佛山市三水大戬叉车机械有限公司均有对涉事叉车等机械设备进行了维修、保养；（7）永发公司3台叉车（含涉事叉车）均安装了铲斗，据调查都是永发公司购买回来后再加装的；（8）垃圾场内安装有监控设备，但事发地点属于监控盲区。

2.存在问题

（1）主要负责人未经安全培训并考核合格：许永杰作为永发公司的法定代表人、总经理，日常负责多方面管理工作，但未参加主要负责人、安全管理人员安全生产知识与管理能力培训并考核合格。

（2）安全生产责任制落实不到位：永发公司有建立岗位

安全职责，但未跟员工签订安全生产责任书。

（3）安全培训记录不完善：许永杰、李翠碧表示日常有对员工进行口头安全教育，但未建立相应的记录台账。

（4）管理制度、操作规程不健全：永发公司有制定岗位职责、安全会议等管理制度，但未制定设备管理制度，同时也未制定安全操作规程。

（5）隐患排查工作存在缺项：有制定安全生产检查制度，但据台账显示均为叉车等机械设备的检查、保养记录，隐患排查工作存在缺项，包括事发前一天庞贤育操作完涉事叉车后铲斗没有降下来，该隐患一直存续至翌日事故发生时未被排查、整改。

3.技术调查情况

（1）事发后，区经科局查阅了有关资料，根据《商务部关于废止和修改部分规章的决定》（中华人民共和国商务部令2019年第1号）文件精神，对《再生资源回收管理办法》进行修改，将原第六条修改为“再生资源回收经营者备案事项整合到营业执照上，市场监管部门核准工商注册登记后，通过省级共享平台将企业信息共享给各相关部门”；删除原第七条从事再生资源回收经营活动需到商务主管部门办理备案手续的要求，并于2019年11月30日实施。根据现行《再生资源回收管理办法》，再生资源回收经营者无需到商务部门办理备案。

（2）事发后，区市场监管局联合省特检院佛山检测院开展了技术调查工作，发现了如下情况：1.叉车原来的液压系统

用于操纵上下起升及前后倾斜两个方向的工作，现场发现加装了用于倾翻铲斗及开合夹牙的液压油缸（共2套，每套2个）；2.右侧顶升缸下端与液压油管是通过刚性接头采用螺纹连接，现场发现该接头已从缸体螺纹孔脱开；3.该刚性接头的螺纹有明显的磨损现象。

同时依据《佛山市质量技术监督局关于如何确定叉车使用特定区域的批复》（佛质监函〔2018〕3号）：“根据《特种设备安全监察条例》、《特种设备目录》、《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》（TSG N0001-2017）》和《质检总局办公厅关于场(厂)内专用机动车辆安全监察工作有关问题的函》（质检办特函〔2017〕1026号）等的规定，纳入特种设备监管的场(厂)内专用机动车辆使用区域，限定为工厂厂区、旅游景区、游乐场所。物流、仓储、码头、商铺等为非工厂厂区，其区域使用的叉车不纳入特种设备监管。”佛山市三水永发废品回收有限公司的营业执照（统一社会信用代码914406******）注明的经营范围为“收购，销售”，认为该公司经营场所为非工厂厂区，该区域使用的叉车不在特种设备安全监管范围。

（三）事故发生的原因

1.直接原因

事故调查组经现场勘查、调查询问，认定此次事故的直接原因是:

（1）谢国强作为公司员工，安全生产意识淡薄，在没有

向相关管理人员报告的情况下，独自来到涉事叉车铲斗下方对液压系统进行检查。

（2）涉事叉车在事发前使用完毕后，铲斗处于顶升状态没有下降下来，刚性接头从顶升缸螺纹孔脱开，致使液压油从缸内往外泄漏，造成顶升缸油压不足，致使铲斗突然滑落。

2.间接原因

永发公司安全生产主体责任落实不到位，具体表现为主要负责人未经安全培训并考核合格、安全生产责任制落实不到位、安全培训记录不完善、管理制度和操作规程不健全、隐患排查工作存在缺项。

（四）事故性质

综述调查情况，调查组认定，佛山市三水永发废品回收有限公司“3·29”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）事故责任认定

1.谢国强冒险走到涉事叉车铲斗下方进行检查，对事故的发生负有直接责任。

2.庞贤育违反公司的设备操作要求，在事发前使用完涉事叉车后未将铲斗降下来，对事故的发生负有直接责任。

3.永发公司安全生产主体责任落实不到位，具体表现为主要负责人未经安全培训并考核合格、安全生产责任制落实不到位、安全培训记录不完善、管理制度和操作规程不健全、隐患排查工作存在缺项，对事故发生负有管理责任。

4.永发公司法定代表人、总经理许永杰，作为主要负责人未经安全培训并考核合格，并且督促、检查单位安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患，包括安全生产责任制落实不到位、安全培训记录不完善、管理制度和操作规程不健全、隐患排查工作存在缺项，对事故的发生负有管理责任。

（二）处理建议

1.谢国强作为责任人，因其在事故中死亡，免予追究责任;

2.永发公司作为责任单位，建议由区应急管理局依据《安全生产法》等法律法规对其进行行政处理;

3.永发公司法定代表人、总经理许永杰作为责任人，建议由区应急管理局依据《安全生产法》等法律法规对其进行行政处理;

4.庞贤育作为责任人，建议由区经科局责令永发公司依据内部管理规定对其处理，并将处理结果报区经科局。

六、事故防范措施及建议

该起生产安全事故，充分暴露了公司员工安全意识不足以及公司安全教育、安全管理不到位的问题，各企业必须认真吸取事故教训，切实加强安全生产管理工作，采取有效措施，严防类似事故的发生。

（一）深刻吸取事故教训，加强警示教育作用

区经科局要落实行业监管责任，督促企业严格遵守安全生产各项法律法规，深刻吸取事故教训，并召集三水区内再生资源领域企业开展事故警示教育会议，在会议上通报该事故情

况，加强事故的警示教育作用。

（二）约谈事故企业相关人员，树立安全生产红线意识

区经科局要及时约谈永发公司主要负责人，向其宣传应履行的安全生产管理职责，督促企业树立安全生产工作的红线意识，严防类似事故再次发生。

（三）纳入重点监管名单,加强日常巡查管理

乐平镇政府要将事故企业纳入年度执法重点企业名单，对发现的问题依法责令其限期整改、处理，强化其安全生产管理工作，消除安全隐患，完成闭环管理。

佛山市三水永发废品回收有限公司

“3·29”物体打击事故调查组

2020年5月28日